

개 인 정 보 보 호 위 원 회

제 2 소 위 원 회

심의 · 의결

안 건 번 호 제2026-207-119호

안 건 명 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건

피 심 인 키다리식품(주) (사업자등록번호 :)

의결연월일 2026. 4. 8.

주 문

1. 피심인에 대하여 다음과 같이 과태료를 부과한다.

가. 과 태 료 : 1,800,000원

나. 납부기한 : 고지서에 명시된 납부기한 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점

2. 피심인에 대하여 다음과 같이 시정조치를 명한다.

가. 피심인은 유출사고 재발 방지를 위해 개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 등 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록

관리·감독을 철저히 해야 한다.

나. 피심인은 가.의 시정명령에 따른 시정조치를 이행하고, 시정조치 명령 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이행결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

3. 피심인에 대하여 다음과 같이 개선권고를 명한다.

가. 민원업무 처리를 위해 보안이 강화된 업무용 협업툴 사용 등 개인정보 처리 업무를 재검토하고 개선하여야 한다.

나. 피심인은 가.의 시정명령에 따른 시정조치를 이행하고, 시정조치 명령 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이행결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

이 유

I. 기초 사실

피심인은 제조식품을 판매·납품하며 민원 응대 등을 위해 개인정보를 수집하는 「개인정보 보호법」¹⁾(이하 ‘보호법’)에 따른 개인정보처리자이며, 피심인의 일반현황은 다음과 같다.

< 피심인의 일반현황 >

피심인명	사업자등록번호 (법인등록번호)	대표자 성명	주소	종업원 수(명)
키다리식품(주)				

II. 사실조사 결과

1. 조사 배경

피심인이 누구나 입장할 수 있는 오픈 채팅방에서 고객상담 정보를 공유하고 있다는 국민신고 민원이 접수(‘24. 11. 19.)됨에 따라 개인정보보호위원회는 개인정보 취급·운영 실태 및 보호법 위반 여부를 조사(‘24. 12. 10. ~ ‘25. 12. 23.) 하였으며, 다음과 같은 사실을 확인하였다.

2. 행위 사실

가. 개인정보 유출 관련 사실관계

피심인은 소속 상담업무 직원들 간 제조식품 납품·판매 관련 민원 접수·처리 현황 공유를 목적으로 카카오톡 오픈 채팅방을 개설하여 민원을 제기한 고객의 개인정보가 포함된 현황자료(엑셀파일)를 공유하였는데, 해당 오픈 채팅방 입장 및 엑셀 파일에 비밀번호를 설정하지 않아 소속 상담 업무 담당 직원이 아닌 제3자(신고인 1명, 조사일 기준)가 입장 및 열람할 수 있도록 한 사실이 있다.

1) 개인정보 보호법(법률 제19234호, 2023. 3. 14. 일부개정, 2024. 3. 15. 시행)

1) (유출 내용) 상담 고객의 이름, 휴대전화번호, 주소, 상담내용 등 71건

2) 유출 인지 및 대응

일 시	유출 인지 및 대응 내용
'24. 12. 11.	• 위원회로부터 개인정보 유출 관련 민원이 접수되었다는 사실을 통보받아 개인정보 유출 인지
	• 카카오톡 오픈 채팅방 암호 설정 및 검색 비활성화 조치 (참여코드를 공유받은 경우에만 채팅방 참여 가능) • 개인정보가 포함된 엑셀파일 암호화하여 관리 조치
'25. 1. 2.	• 개인정보가 유출된 고객 대상 개인정보 유출 통지(문자)

3. 개인정보의 취급·운영 관련 사실관계

가. 개인정보 유출 신고 및 유출 통지를 소홀히 한 행위

피심인은 '24. 12. 11. 개인정보보호위원회로부터 개인정보 유출 민원이 접수되었다는 사실을 통보받아 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간이 경과한 '25. 1. 2. 개인정보 유출 통지를 한 사실이 있다.

나. 개인정보취급자 관리·감독 의무를 소홀히 한 행위

개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 개인정보취급자에 대한 관리·감독 및 필요한 교육 실시를 소홀히 하여 개인정보가 유출된 사실이 있다.

4. 처분의 사전통지 및 의견 수렴

개인정보보호위원회는 '26. 3. 23. 피심인에게 예정된 처분에 대한 사전통지서를 송부하고 이에 대한 의견을 요청하였으며, 피심인은 '26. 4. 6. 개인정보보호위원회에 의견을 제출하였다.

Ⅲ. 위법성 판단

1. 관련법 규정

가. 보호법 제34조제1항은 “개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출(이하 이 조에서 “유출등”이라 한다)되었음을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 정보주체에게 ‘유출등이 된 개인정보 항목(1호)’, ‘유출등이 된 시점과 그 경위(2호)’, ‘유출등으로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보(3호)’, ‘개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차(4호)’, ‘정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처(5호)’의 사항을 알려야 한다. 다만, 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 통지를 갈음하는 조치를 취할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 제34조제3항은 “개인정보처리자는 개인정보의 유출등이 있음을 알게 되었을 때에는 개인정보의 유형, 유출등의 경로 및 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항 각 호의 사항을 지체 없이 보호위원회 또는 대통령령으로 정하는 전문기관에 신고하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

시행령 제39조제1항은 “개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출(이하 이 조 및 제40조에서 “유출등”이라 한다)되었음을 알게 되었을 때에는 서면등의 방법으로 72시간 이내에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, ‘유출등이 된 개인정보의 확산 및 추가 유출등을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이 된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우(1호)’, ‘천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 통지하기 곤란한 경우(2호)’의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.”라고 규정하고 있고, 제39조제2항은 “제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 같은 항에 따른 통지를 하려는 경우로서 법 제34조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용을 확인하지 못한 경우에는 개인정보가 유출등이 된 사실, 그때까지 확인된 내용 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 서면등의 방법으로 우선 통지해야 하며, 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 통지해야 한다.”라고 규정하고 있고, 제39조제3항은 “제1항 및 제2항에도 불구하고 개인정보처리자는 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 같은 항 각 호의 사항을 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 자신의

인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항 및 제2항의 통지를 갈음할 수 있다. 다만, 인터넷 홈페이지를 운영하지 아니하는 개인정보처리자의 경우에는 사업장등의 보기 쉬운 장소에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 30일 이상 게시하는 것으로 제1항 및 제2항의 통지를 갈음할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

나. 보호법 제28조제1항은 “개인정보처리자는 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 자(이하 “개인정보취급자”라 한다)에 대하여 적절한 관리·감독을 행하여야 한다.”라고 규정하고 있고, 제28조제2항은 “개인정보처리자는 개인정보의 적절한 취급을 보장하기 위하여 개인정보취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

2. 위법성 판단

가. 개인정보 유출 통지를 소홀히 한 행위

[보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항]

피심인이 '24. 12. 11. 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과한 '25. 1. 2. 개인정보 유출 통지를 한 행위는 보호법 제34조제1항을 위반한 것이다.

나. 개인정보취급자 관리·감독 의무를 소홀히 한 행위

[보호법 제28조(개인정보취급자 관리·감독)]

피심인이 개인정보 취급자에 대한 교육 등 개인정보취급자에 대한 관리·감독을 소홀히 한 것은 보호법 제28조를 위반한 것이다.

< 피심인의 위반사항 >

위반행위	법률	시행령	세부내용(고시 등)
개인정보 유출 등의 통지	보호법 §34①	시행령§39	• 개인정보 유출 사실을 인지했음에도 정당한 사유 없이 72시간을 경과하여 유출 통지를 지연한 행위
개인정보취급자 관리·감독	보호법 §28	-	• 개인정보취급자에 대한 교육 등 관리·감독을 소홀히 한 행위

IV. 처분 및 결정

1. 과태료 부과

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항 위반행위에 대한 과태료는 같은 법 제75조(과태료)제2항제17호, 시행령 제63조 [별표2] 및 「개인정보 보호법 위반에 대한 과태료 부과기준」²⁾(이하 '과태료 부과기준')에 따라 다음과 같이 부과한다.

가. 기준금액

시행령 제63조 [별표2]는 최근 3년간 같은 위반행위를 한 경우 위반 횟수에 따라 기준금액을 규정하고 있고, 피심인은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 처분을 받은 사실이 없으므로 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항에 대해서는 각각 1회 위반에 해당하는 과태료인 600만 원을 기준금액으로 적용한다.

< 보호법 시행령 [별표2] 2. 개별기준 >

(단위: 만 원)

위 반 사 항	근거법령	위반 횟수별 과태료 금액		
		1회	2회	3회 이상
노. 법 제34조제1항(법 제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 정보주체에게 같은 항 각 호의 사실을 알리지 않은 경우	법 제75조 제2항제17호	600	1,200	2,400

나. 과태료의 가중 및 감경

1) (과태료의 가중) 과태료 부과기준 제7조는 “당사자의 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 [별표3]의 가중기준(▲위반의 정도, ▲위반기간, ▲조사방해, ▲위반주도 등을 고려하여 가중사유가 인정되는 경우)에 따라 기준금액의 100분의 50의 범위 이내에서 가중할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

피심인의 경우, 과태료 부과기준 제7조 및 [별표3]의 가중기준에 따라, 피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항 위반행위는 특별히 가중할 사유는 없어 기준금액을 유지한다.

2) 개인정보 보호법 위반에 대한 과태료 부과기준(개인정보보호위원회 지침, 2023. 9. 15. 시행)

2) (과태료의 감경) 과태료 부과기준 제6조제1항은 “당사자의 위반행위 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 [별표2]의 감경기준(▲당사자 환경, ▲위반 정도, ▲개인정보보호 노력정도, ▲조사협조 및 자진시정 등을 고려하여 감경사유가 인정되는 경우)에 따라 기준금액의 100분의 50의 범위 이내에서 감경할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 제6조제2항은 “[별표2]의 각 기준에 따른 과태료 감경 시 그 사유가 2개 이상 해당되는 경우에는 합산하여 감경하되, 제2호 1) 및 2)에 해당하는 사유가 각 2개 이상 해당되는 경우에는 기준금액의 100분의 50을 초과할 수 없고, 최종 합산 결과 기준금액의 100분의 90을 초과할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

피심인의 경우, 과태료 부과기준 제6조 및 [별표2]의 감경기준에 따라, 피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항 위반행위는 ‘위반행위의 정도가 경미한 경우’, ‘보호위원회의 조사기간 중에 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 조사에 적극 협력한 경우’, ‘과태료의 사전통지 및 의견제출 기간이 종료되기 이전에 위반행위를 중지하는 등 시정을 완료한 경우’ 등을 종합적으로 고려하여 기준금액의 70%를 감경한다.

다. 최종 과태료

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항 위반행위에 대해 기준금액에서 가중·감경을 거쳐 총 180만 원의 과태료를 부과한다.

< 과태료 산출내역 >

위반행위(세부내용)	기준금액	가중액	감경액	최종 과태료
개인정보 유출 등의 통지(§34①)	600만 원	-	420만 원	180만 원
계				180만 원

2. 시정조치 명령

가. 피심인은 개인정보취급자에 대한 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 등 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록 관리·감독을 철저히 해야 한다.

나. 피심인은 가.의 시정명령에 따른 시정조치를 이행하고, 시정조치 명령 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이행결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

3. 개선 권고

가. 민원업무 처리를 위해 보안이 강화된 업무용 협업툴 사용 등 개인정보 처리 업무를 재검토하고 개선하여야 한다.

나. 피심인은 가.의 시정명령에 따른 시정조치를 이행하고, 시정조치 명령 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이행결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

V. 결론

피심인의 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)제1항 및 제28조(개인정보취급자 관리·감독) 위반에 대하여 제75조(과태료) 제2항제17호에 따라 과태료 및 제64조(시정조치 등)에 따라 시정명령을 주문과 같이 의결한다.

이의제기 방법 및 기간

피심인은 이 과태료 부과처분에 불복이 있는 경우, 「질서위반행위규제법」 제 20조의 규정에 따라 처분을 받은 날로부터 60일 이내에 개인정보보호위원회에 서면으로 이의를 제기할 수 있다.

과태료 부과처분에 대한 피심인의 이의제기가 있는 경우, 개인정보보호위원회의 과태료 부과처분은 「질서위반행위규제법」 제20조제2항의 규정에 따라 그 효력을 상실하고 관할법원(당사자 주소지의 지방법원 또는 그 지원)이 과태료 재판 절차에 따라 결정한다. 이 경우 피심인은 관할법원의 과태료 재판이 확정된 이후 재판 결과에 따라 과태료 납입 의무를 부담한다.

이상과 같은 이유로 주문과 같이 의결한다.

2026년 4월 8일

위 원 장 김 일 환 (서 명)

위 원 윤 영 미 (서 명)

위 원 이 문 한 (서 명)